

1524266-40.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524266-40.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524266-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2273728/2021 - 08º D.P. BRAS, 20694534 - 08º D.P. BRAS, 5462/21/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÊ RIAN DA SILVA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

KAUÊ RIAN DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, por volta das 13 horas do dia 6 de outubro de 2021, no curso

da Rua do Carmo, Sé, nesta Comarca, subtraiu para si uma bicicleta com carga de produtos, ambos avaliados globalmente em R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), de propriedade de "Lojas Americanas S/A", os quais estavam sob a detenção de Alex Ferreira de Souza, contra o qual, após a subtração, empregou violência e grave ameaça com a finalidade de garantir a detenção das coisas para si. Segundo remanesceu apurado, a vítima realizava entregas para as Lojas Americanas no local dos fatos com uma bicicleta na qual estavam acondicionados produtos.

O denunciado, aproveitando-se de momentânea ausência de vigilância, apoderou-se da bicicleta com as cargas e fugiu.

É dos autos que a vítima e a testemunha Danilo perseguiram o denunciado e conseguiram detê-lo.

Ato contínuo, o denunciado empregou violência contra a vítima e a testemunha, bem como ameaçou-as de morte caso não soltassem.

Por fim, constou que policiais militares compareceram ao local da detenção e, inteirados do ocorrido, prenderam o denunciado em flagrante.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 48/50).

A denúncia, juntamente com o inquérito policial, foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 66/68). O réu foi citado (fls. 79). A defesa prévia foi oferecida (fls. 88/89). O recebimento da denúncia foi ratificado em 30 de novembro de 2021 (fls. 90/92).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação e de defesa. As partes desistiram da oitiva da testemunha Elton Marques Duque da Silva. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência do pedido em razão das provas produzidas nos autos. A Defesa do réu requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma tentada e a concessão de benefícios.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido ministerial é procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentados elementos de prova do envolvimento do réu no crime a ele imputado.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão e avaliação (fls. 14/15), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 16), e pela prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontou para o increpado.

A vítima, ouvida em solo policial, disse que trabalha como entregador para a empresa Americanas e que no dia e hora dos fatos estava realizando a primeira entrega do dia na Rua do Carmo, nº112. Enquanto falava com a portaria do prédio, visualizou o indiciado pegando a bicicleta e tentando se evadir com as encomendas. Relatou que se colocou em seu encalço e logrou alcançá-lo poucos metros à frente. Entraram em luta corporal, pois o indiciado não queria largar a bicicleta. Foi ajudado pela

testemunha Danilo, que trabalha como segurança na rua dos fatos e visualizou a cena. Relatou que enquanto estavam em luta corporal, o indiciado proferiu ameaças à vítima e testemunha dizendo que se não o soltassem iria matá-los. Assim, ambos imobilizaram o acusado e populares em volta entraram em contato com a Polícia Militar. Pouco tempo depois compareceram no local os policiais militares que conduziram todos à distrital (fls. 08).

A testemunha Danilo Queiroz, ouvido em solo policial, declarou que trabalha como segurança no sindicato dos aposentados, que fica na rua do Carmo. Aduziu que no dia e hora dos fatos visualizou o indiciado tentando evadir-se com a bicicleta e encomendas da vítima. Se colocou no encalço do indiciado e entrou em luta corporal com o mesmo no intuito de impedir sua fuga. Relatou que, junto com a vítima lograram êxito em imobilizar o indiciado. Informou que o indiciado proferiu ameaças contra ele e a vítima, os ameaçando de morte para ser solto. Sofreu pequenas escoriações no antebraço, cotovelo e mãos, em virtude da luta corporal que foi necessária a imobilização. Aguardou no local a chegada da polícia militar e foi conduzido à distrital. Recebeu guia para comparecimento no IML (fls. 11).

A testemunha Elton Marques Duque da Silva, ouvido em solo policial, declarou que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando recebeu notícia via COPOM que havia acabado de acontecer um roubo de um entregador de bicicleta da empresa Americanas. Poucos instantes após a notícia, assim que viraram a esquina da Rua Do Carmo, visualizaram o indiciado já imobilizado pela vítima e pela testemunha. Lá chegando, a vítima e testemunha narraram que enquanto a vítima fazia uma entrega, o indiciado subtraiu a bicicleta e tentou evadir-se, momento no qual a vítima correu atrás e entrou em luta corporal com o conduzido, sendo ajudada pela testemunha DANILO que trabalha como segurança na rua local dos fatos e visualizou a cena. A vítima informou ainda que em luta corporal o indiciado proferiu ameaças a ela e a testemunha dizendo que: "iria matá-lo caso não o soltassem". Quando indagado pelo policial condutor, o conduzido confessou o crime, justificando que estaria precisando de dinheiro. Por essa razão foram todos conduzidos à distrital. Informou ainda que o conduzido apresentava leves escoriações em joelhos e cotovelos da imobilização feita pela própria vítima e testemunha (fls. 09/10).

Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em Juízo, a prova foi refeita e se mostrou convincente como na fase inquisitiva. A vítima, primeiramente, com a imagem do presídio fechada, procedeu ao reconhecimento. A vítima descreveu o suspeito como sendo um rapaz jovem, cor negra, cabelo não muito crespo, magro. Habilitada a câmera, imediatamente a vítima apontou o indivíduo de número 01 (réu) como sendo o autor do crime. Relatou que no dia e hora dos fatos estava na rua do Carmo, 112, para efetuar uma entrega. Disse que faz entregas de bicicleta e que ao efetuar a entrega, deixou a bicicleta estacionada em frente ao local da entrega, momento em que o réu subiu na bicicleta para levá-la, mas ela estava muito pesada em razão das mercadorias. Disse que o acusado não conseguiu conduzi-la em linha reta e andou com dificuldade, razão pela qual conseguiu alcançar o réu na corrida e entrou em luta corporal. O acusado conseguiu se desvencilhar. Aduziu que entrou em luta porque a mercadoria não lhe pertencia e teria prejuízo. Após a luta corporal, o réu correu na direção da rua Tabatinguera. Populares viram e gritaram "pega pega" (sic), ocasião em que a testemunha Danilo o deteve. O réu então se desvencilhou novamente e voltou na direção da vítima, restando cercado. Aduziu que conseguiram deter o acusado, que a todo momento os ameaçava de morte. Após conseguirem imobilizar o réu, acionaram a viatura da polícia. Relatou que entre o momento em que viu o réu em cima da bicicleta e o momento em que o alcançou e entrou em luta corporal, não o perdeu de vista em momento algum. Esclareceu que não derrubou o réu da bicicleta. Apenas entrou em luta corporal com o réu e o acusado largou a bicicleta. Esclareceu que o réu ficou cercado porque se desvencilhou da testemunha e tentou correr de volta, mas o depoente estava na direção oposta, cercando o réu.

A testemunha Danilo Queiroz, primeiramente procedeu ao reconhecimento. A testemunha descreveu o suspeito como sendo um rapaz de aproximadamente 22 e poucos anos (sic), negro, cabelo crespo, magro. Habilitada a câmera, imediatamente a testemunha apontou o indivíduo de número 01 (réu) como sendo o autor do crime. Relatou que no dia dos fatos estava trabalhando no interior do estabelecimento do sindicato, tinha acabado de almoçar e do local tinha visão da rua. Um colega seu estava do lado de fora do prédio. Em dado momento, foi chamado pelo seu colega meio desesperado pedindo ajuda e, quando, saiu percebeu que seu colega estava tentando segurar o réu. Saiu ao encontro do acusado, momento em que foi derrubado pelo réu em luta corporal. Disse que seu colega o ajudou a deter o acusado. Depois que conseguiram deter o réu, a vítima apareceu e relatou o ocorrido, que acabara de ser roubada. Aduziu que enquanto imobilizava o réu com a ajuda do seu colega, o acusado o tempo todo o ameaçava de morte, aduzindo que pertencia a uma facção. Disse que antes imobilizar o acusado, a vítima deu um chute na bicicleta que o réu roubou e conseguiu desequilibrá-lo. Esclareceu que quem derrubou o réu foi o depoente e que a vítima e seu colega o ajudaram a imobilizar o acusado logo depois. Acrescentou que o réu “veio para cima mesmo” (sic) para agredir.

Interrogado, o réu negou os fatos. Declarou que no dia e hora dos fatos estava de folga do serviço e saiu para comprar brinquedos para seus irmãos. Sua mãe também pediu para comprar essências e, quando estava no telefone celular com sua mãe perguntando qual essência ela queria comprar, sofreu um impacto nas costas e seu celular e carteira caíram no solo. Disse que ao se levantar para pegar seu celular viu a bicicleta e um indivíduo correndo. Aduziu que levantou a bicicleta. Foi acusado então de ter subtraído a referida bicicleta. Disse que não viu a pessoa que se chocou contra ele porque estava de costas. Disse que no interrogatório na delegacia não forneceu essa versão porque não foi ouvido por ninguém na delegacia.

Pois bem.

O conjunto probatório apontou com segurança para autoria do réu.

Vejamos.

A vítima narrou com detalhes a dinâmica em que se sucedeu os fatos.

No dia dos fatos estacionou a bicicleta para fazer uma entrega e, enquanto falava com o porteiro, o réu subtraiu a bicicleta com mercadorias e se evadiu.

Ocorre que a vítima correu atrás do acusado que, em razão do peso das mercadorias, teve dificuldade em conduzir a bicicleta e imprimir velocidade, sendo alcançado pela vítima.

Houve luta corporal e o réu conseguiu se desvencilhar da vítima.

Ato contínuo, a testemunha Danilo, que havia presenciado o delito, também correu atrás e alcançou o réu, ocasião em que também entraram em luta corporal e o acusado empregou violência e ameaçou de morte tanto a vítima como a testemunha.

Conseguiram detê-lo e populares chamaram a polícia, que prendeu o acusado. A testemunha Danilo confirmou integralmente a versão da vítima.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque.

Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifos nossos).

A versão exculpatória do acusado se mostrou inverossímil, mendaz e isolada nos autos.

O acusado não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar, minimamente, o alegado. Lado outro, a prisão do réu na posse da res, e o reconhecimento por parte da vítima e da testemunha Danilo, que o reconheceram com absoluta certeza em juízo, revela, estreme de dúvidas, o envolvimento do mesmo no crime patrimonial a ele imputado.

Importante ressaltar quem nem a vítima e tampouco a testemunha conheciam o réu anteriormente, repise-se, razão pela qual não teriam qualquer motivo para inventar os fatos e imputar ao réu acusação de tamanha gravidade.

É o que basta para a condenação.

Importante ressaltar que não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, porquanto o conjunto probatório – notadamente a palavra da vítima e da testemunha em descrição detalhada - comprovou que o réu empregou violência na luta corporal travada e também grave ameaça contra ambas, vez que o acusado ameaçou ambas de morte com o intuito de assegurar a posse do bem subtraído e a impunidade, revelando prova cristalina das elementares previstas no artigo 157, § 1º, do Código Penal (violência ou grave ameaça).

Quanto à tese de desclassificação da forma consumada do roubo para a forma tentada arguida pela Defesa, melhor sorte não socorre ao acusado.

O delito se consumou, porquanto a despeito de o acusado ter sido abordado momentos depois na posse da bicicleta da vítima, houve a inversão da posse do referido objeto, sendo o que basta para caracterizar a consumação do crime. Insta salientar ser irrelevante que a posse tenha sido vigiada ou mansa e pacífica.

Nesse sentido:

Súmula 582 do C. STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Materialidade e autoria comprovados, a condenação do réu por roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP) é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida a ré teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Ausentes circunstâncias agravantes e, presente a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena (Súmula 231 do C. STJ), a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, inexistente causa de aumento ou de diminuição de pena a serem considerados, razão pela qual torno o quantum de pena fixado definitivo.

Em virtude do emprego de violência e grave ameaça no crime, o réu não é passível de receber qualquer benefício, porquanto não se mostra socialmente recomendável tal medida.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar KAUÊ RIAN DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 1º, do Código Penal.

O réu, seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, em virtude da primareidade e das circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do CP.

Até pela natureza da sanção aplicada, o réu poderá recorrer liberdade, vez que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA